PROYECTO DE LEY

Ley plurianual de universidades y ciencia

Restablece con nuevo calendario los arts. 5 a 7 de la Ley 27.614 (senda hasta 0,1 % del PIB adicional al año 4 y 1 % como meta de largo plazo, piso real para CONICET, CONAE, CNEA, INTA e INTI y fondos sectoriales), cumple desde la vigencia la recomposición salarial de la Ley 27.795 y fija un calendario de tres años con fuente expresa para sus gastos de funcionamiento.

Propuesta 79: Presupuesto fijo por ley para universidades y ciencia
Cuándo: Días 61–100
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La ciencia y las universidades necesitan reglas de financiamiento estables, que no dependan de la negociación de cada año. La Ley N° 27.614 había fijado una senda creciente de inversión en ciencia y tecnología, pero sus artículos 5° a 7° fueron derogados por el artículo 30 de la Ley N° 27.798 desde el ejercicio 2026. La Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario dispuso la recomposición de los gastos de funcionamiento y de los salarios, y su ejecución quedó sujeta a la existencia de financiamiento por el Decreto N° 759/2025. El presente proyecto restablece la senda de la Ley N° 27.614 con un calendario que parte del nivel efectivo de gasto, suma hasta un 0,1 % del Producto Interno Bruto al cuarto año y mantiene el 1 % como meta de largo plazo; fija un piso real para los organismos nacionales de ciencia y técnica, y canaliza los fondos sectoriales por los instrumentos existentes. En las universidades, cumple de inmediato la recomposición salarial y distribuye en tres años, con fuente expresa, la de los gastos de funcionamiento, por decisión del Congreso y no por suspensión administrativa. A cambio, incorpora una fórmula pública de distribución, contratos-programa con metas, auditoría de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia y datos abiertos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley establece un presupuesto plurianual para la ciencia, la tecnología y la innovación y para las universidades nacionales: restablece con un nuevo calendario la senda de inversión de la Ley N° 27.614, fija un piso real para los organismos nacionales de ciencia y técnica y dispone el cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, con fuente expresa y calendario compatible con la regla fiscal.

Capítulo II – Ciencia, tecnología e innovación

ARTÍCULO 2°.- Restablecimiento de los artículos 5° a 7° de la Ley N° 27.614. Restablécense los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley N° 27.614, derogados por el artículo 30, inciso b), de la Ley N° 27.798, con el siguiente texto: «ARTÍCULO 5°.- El presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica crece en forma gradual desde el nivel efectivamente devengado en el ejercicio 2027 hasta alcanzar, en el ejercicio 2031, un monto adicional equivalente al cero coma uno por ciento (0,1 %) del Producto Interno Bruto, que incluye el programa de regreso de investigadores emigrados. La meta de largo plazo es el uno por ciento (1 %) del Producto Interno Bruto, que se alcanza cuando lo permita la regla fiscal. ARTÍCULO 6°.- Los créditos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no pueden ser inferiores, en ningún ejercicio, a los devengados en el ejercicio 2027, actualizados por la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). ARTÍCULO 7°.- Una parte del incremento del artículo 5° se asigna a fondos sectoriales para litio y baterías, energía nuclear, agrobiotecnología, salud e inteligencia artificial, que se canalizan por los fondos existentes de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) —Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC)—, con convocatorias anuales en fechas publicadas.»

ARTÍCULO 3°.- Carrera del investigador, personal de apoyo y becas por orden de mérito. El CONICET incrementa en forma gradual los ingresos anuales a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico hasta alcanzar seiscientos (600) ingresos en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2031, dentro de los créditos del artículo 5° de la Ley N° 27.614, según el texto de la presente. Los ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y a la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, y las becas que otorgue el CONICET, se asignan en el estricto orden de mérito de cada comisión asesora, dentro de los cupos por disciplina, modalidad y región que el Directorio fije y publique antes de abrir cada convocatoria. Una vez abierta la convocatoria, el Directorio no podrá modificar los cupos ni excluir, agregar o reordenar postulantes, y cada vacante que quede sin cubrir se asigna al siguiente del orden de mérito. Las comisiones asesoras, la Junta de Calificación y Promoción y los comités de evaluación del CONICET se integran por sorteo público entre los inscriptos en el Registro de Evaluadores que el Consejo lleva por disciplina. Entran al Registro, por su sola solicitud y con la verificación de los requisitos, los investigadores de categoría independiente o superior del CONICET o de organismos equivalentes y los profesores regulares titulares o asociados de universidades nacionales en la disciplina, y, para la Carrera del Personal de Apoyo, también los profesionales principales de esa carrera; no podrá rechazarse a quien reúna esos requisitos. Al menos un tercio de los miembros de cada comisión no revistará en el CONICET. Los miembros duran dos (2) años, no pueden volver a ser sorteados en los dos (2) años siguientes y deben excusarse cuando tengan vínculo de parentesco, dirección, codirección o coautoría reciente con un postulante. La integración de cada comisión, los puntajes y los órdenes de mérito se publican.

ARTÍCULO 4°.- Protección de los fondos. Los fondos y créditos con destino específico previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.614, según el texto de la presente, quedan expresamente excluidos de la facultad de disolver o modificar fondos fiduciarios y fondos con destino específico prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y de cualquier otra facultad delegada o reglamentaria de igual alcance.

Capítulo III – Universidades nacionales

ARTÍCULO 5°.- Recomposición salarial. La recomposición salarial del personal docente y no docente de las universidades nacionales dispuesta por el artículo 5° de la Ley N° 27.795 se cumple en forma íntegra, conforme sus términos, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 6°.- Gastos de funcionamiento. La actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales dispuesta por los artículos 3° y 4° de la Ley N° 27.795 se cumple en tres (3) tramos anuales de igual valor, en los ejercicios 2028, 2029 y 2030. Quedan modificados en ese sentido los plazos previstos en esos artículos.

ARTÍCULO 7°.- Decreto N° 759/2025. Déjase sin efecto el Decreto N° 759/2025 en cuanto sujetó la ejecución de la Ley N° 27.795 a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629. La ejecución de esa ley se rige por la presente.

ARTÍCULO 8°.- Sustitución del artículo 58 de la Ley N° 24.521: fórmula pública de distribución. Sustitúyese el artículo 58 de la Ley N° 24.521, según el texto del artículo 6° de la Ley N° 27.204, por el siguiente: «ARTÍCULO 58.- Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Dicho aporte no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto general de la Administración Nacional. A partir del ejercicio 2030, el aporte se distribuye entre las universidades nacionales según una fórmula pública que considera la matrícula activa, los graduados, la investigación y la inserción territorial de cada universidad, sin que el aporte a cada una pueda disminuir. La reglamentación fija las ponderaciones y las publica. La Secretaría de Universidades y Ciencia del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura celebra con cada universidad nacional, respetando su autonomía, contratos-programa con metas.»

ARTÍCULO 9°.- Auditoría y datos abiertos. La Autoridad Nacional de Control y Transparencia audita cada una de las universidades nacionales al menos una vez entre los ejercicios 2028 y 2031 y publica sus informes. Las universidades nacionales publican cada año, en formato abierto, sus datos de matrícula, graduación y uso de los fondos.

Capítulo IV – Financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Ley N° 27.798. Déjase sin efecto el inciso b) del artículo 30 de la Ley N° 27.798.

ARTÍCULO 11°.- Financiamiento. Conforme el artículo 38 de la Ley N° 24.156 y el artículo 5° de la Ley N° 24.629: a) la recomposición salarial del artículo 5° y el primer tramo del artículo 6° se atienden en el ejercicio 2028 con la reasignación de créditos dentro del total del presupuesto vigente, sin aumentar el gasto total, que el Jefe de Gabinete de Ministros dispone dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la presente ley e informa al Congreso de la Nación, con indicación de las partidas de origen; b) los tramos de 2029 y 2030 del artículo 6° y la recomposición salarial en esos ejercicios se financian con el cupo que la cuenta fiscal reserva para universidades, hasta un máximo adicional del cero coma dos por ciento (0,2 %) del Producto Interno Bruto en el ejercicio 2031; y c) la senda del artículo 5° de la Ley N° 27.614, según el texto de la presente, se financia con el cupo que la cuenta fiscal reserva para ciencia y técnica y se activa con la ley de presupuesto del ejercicio 2029.

ARTÍCULO 12°.- Estabilidad. Los pisos, sendas y calendarios de la presente ley no pueden ser suspendidos ni diferidos por decreto ni por decisión administrativa; solo pueden modificarse por ley del Congreso.

ARTÍCULO 13°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 14°.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.